ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы сохранения условий природной среды, рационального использования природных ресурсов. Он имеет целью обеспечить сбалансированное гармоничное развитие отношений между человеком и природой, охрану экологических систем, природных комплексов и отдельных объектов, гарантировать права граждан на благоприятную окружающую среду.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Природоохранное законодательство Республики Узбекистан

Отношения в области охраны природы и рационального использования природных ресурсов в Республике Узбекистан регулируются настоящим Законом, а также земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о недрах, об охране и использовании атмосферного воздуха, растительного и животного мира, иными актами законодательства Республики Узбекистан.

Отношения в области охраны природы в Республике Каракалпакстан также регулируются законодательством Республики Каракалпакстан.

Статья 2. Объекты охраны природы и охраняемые природные территории

Объекты охраны природы (земля, недра, воды, растительный и животный мир, атмосферный воздух) подлежат охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения, нерационального использования.

К охраняемым природным территориям относятся государственные заповедники, комплексные (ландшафтные) заказники, природные парки, государственные памятники природы, территории для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и комплексов, охраняемые ландшафты, территории для управления отдельными природными ресурсами, государственные биосферные резерваты, национальные парки межгосударственные охраняемые природные территории.

(часть вторая статьи 2 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сетября 2014 года № ЗРУ-373 — СЗ РУ, 2014 г., № 36, ст. 452)

(статья 2 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 января 2011 г. № ЗРУ-278 — СЗ РУ, 2011 г., № 1-2, ст. 1)

Статья 3. Цели охраны природы

Целями охраны природы являются:

создание благоприятных условий для здоровья людей, сохранения экологического равновесия, рационального неистощительного природопользования в интересах эффективного и устойчивого социально-экономического развития республики;

сохранение богатства видов и генетического фонда живой природы;

сохранение многообразия экологических систем, ландшафтов и уникальных природных объектов;

обеспечение экологической безопасности;

сохранение объектов материального культурного наследия, связанных с объектами природы.

(абзац шестой статьи 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2018 года № ЗРУ-476 — Национальная база данных законодательства, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087)

Статья 4. Достижение целей охраны природы

Для достижения целей охраны природы в процессе хозяйственной, управленческой и иной деятельности органы государственной власти на местах, министерства и ведомства,

предприятия, учреждения, организации, фермерские и кооперативные хозяйства, а также отдельные лица обязаны руководствоваться следующими принципами:

сохранение устойчивости биосферы и ее экологических систем как среды обитания человека и забота об экологической безопасности людей, о генофонде человека и его будущих поколений;

обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни окружающую природную среду, обязательность экологического обучения во всех видах образовательных учреждений;

научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов общества;

платность специального и бесплатность общего природопользования;

обязательность экологической экспертизы;

стимулирование рационального природопользования и охраны природы;

необходимость воспроизводства природных ресурсов, недопущение вредных, необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

гласность в решении природоохранных задач;

сочетание национальных, региональных и международных интересов в области охраны природы;

ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства.

Статья 5. Собственность на природные ресурсы

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством.

Условия, порядок предоставления, использования и охраны природных ресурсов определяются законодательством Республики Узбекистан.

Статья 6. Общее и специальное природопользование

В Республике Узбекистан осуществляется общее и специальное природопользование.

Общее природопользование осуществляется гражданами бесплатно для удовлетворения жизненно необходимых потребностей без закрепления природных ресурсов за отдельными пользователями и без предоставления соответствующих разрешений.

В порядке специального природопользования предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам предоставляется во владение, пользование или аренду природные ресурсы на основании специальных разрешений за плату для осуществления производственной и иной деятельности.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

(статья 7 утратила силу Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Статья 8. Государственное управление в сфере экологии и охраны окружающей среды

Государственное управление в сфере экологии, охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов в Республике Узбекистан в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан, Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, органами государственной власти на местах.

(текст статьи 8 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Статья 9. Компетенция Кабинета Министров Республики Узбекистан в области охраны природы

К компетенции Кабинета Министров Республики Узбекистан в области охраны природы относятся:

обеспечение реализации единой государственной политики в области охраны окружающей среды, сохранения природного богатства и биологического разнообразия, борьбы с изменением климата и смягчения его последствий;

принятие мер по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также по обеспечению экологического благополучия;

организация деятельности по охране и рациональному использованию природных ресурсов и регулированию природопользования;

установление порядка и обеспечение ведения государственных кадастров природных ресурсов, утверждение запасов природных ресурсов республиканского значения;

разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных экологических ситуаций и экологических бедствий, экологически потенциально опасных ситуаций;

реализация мер по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных аварий;

установление порядка платы за специальное пользование природными ресурсами, подсчета компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и размещение отходов, а также лимитов на использование природных ресурсов, размещение отходов;

создание системы экологического образования и воспитания, а также обеспечение ее функционирования;

утверждение границ охраняемых природных территорий, режимов охраны природы и хозяйственной деятельности;

развитие международного сотрудничества в области охраны природы и природопользования;

осуществление иных мер, предусмотренных актами законодательства Республики Узбекистан.

(текст статьи 9 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Статья 10. Компетенция органов государственной власти на местах в области охраны природы

Представительные органы государственной власти на местах утверждают экологическую программу региона (территории) на своей территории и осуществляют контроль за ее исполнением.

К компетенции органов исполнительной власти на местах в области охраны природы относятся:

определение основных направлений охраны природы на своей территории, утверждение региональных (территориальных) экологических программ и внесение их на утверждение в представительные органы государственной власти на местах, а также обеспечение их реализации;

учет и оценка состояния природных ресурсов, регистрация экологически вредных объектов;

материально-техническое обеспечение мероприятий по охране природы;

содействие в проведении мероприятий по взысканию платы за пользование природными ресурсами;

внесение в специально уполномоченные государственные органы предложений об установлении контроля за охраной природы, временном или полном прекращении деятельности и перепрофилировании государственных объектов местного значения, наносящих ущерб окружающей среде, в соответствии с законодательством об экологическом контроле;

регулирование других вопросов, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

Приостановление (за исключением случаев приостановления деятельности на срок не более десяти рабочих дней в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды) или прекращение и перепрофилирование деятельности объектов местного значения, вредно воздействующих на окружающую среду, являющихся субъектами предпринимательства, осуществляется в судебном порядке.

Статья 11. Полномочия Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

(наименование статьи 11 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан осуществляет:

(абзац первый части первый статьи 11 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

государственное управление в сфере экологии, охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;

государственный контроль за соблюдением законодательства об обращении с отходами;

государственный экологический контроль за соблюдением законодательства об охране и использовании земель, недр, вод, лесов, охраняемых природных территорий, животного и растительного мира, охране атмосферного воздуха;

координацию работ по экологии и охране окружающей среды, обеспечение межведомственного взаимодействия при разработке и реализации единой природоохранной и ресурсосберегающей политики.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

(часть вторая статьи 11 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в своей деятельности подотчетен Кабинету Министров Республики Узбекистан.

(части третья статьи 11 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Решения Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения республиканскими органами исполнительной власти и органами хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности и гражданами.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Статья 12. Право человека на благоприятную для жизни окружающую природную среду и обязанности по ее сохранению

Жители Республики Узбекистан имеют право на проживание в благоприятной для их здоровья и здоровья будущих поколений природной среде, охрану здоровья от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

В этих целях жители Республики Узбекистан имеют право объединяться в общественные организации по охране природы, требовать и получать информацию о состоянии окружающей природной среды и мерах, принимаемых по ее охране.

Жители Республики Узбекистан обязаны рационально использовать природные ресурсы, бережно относиться к богатствам природы, соблюдать экологические требования.

Статья 13. Правомочия общественных природоохранных объединений

Правомочия общественных объединений, действующих в сфере охраны природы, определяются их уставами, принятыми в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

IV. НОРМАТИВНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 14. Нормативы и стандарты качества окружающей природной среды

Неблагоприятное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую природную среду ограничивается нормативами и стандартами качества окружающей природной среды, гарантирующими экологическую безопасность населения, воспроизводство и охрану природных ресурсов.

При формировании территориально-производственных комплексов, развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства и реконструкции городов, других населенных пунктов устанавливаются предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду.

Статья 15. Разработка и утверждение экологических нормативов

Предприятия, организации и учреждения обязаны разрабатывать экологические и другие критерии, регламентирующие максимально допустимые нагрузки на окружающую среду.

Экологические нормативы утверждаются Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан в соответствии с их полномочиями.

(часть вторая статьи 15 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Применение в сельском хозяйстве химических препаратов разрешается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Статья 16. Условия пользования природными ресурсами

Пользование природными ресурсами допускается при условии соблюдения природоохранного законодательства, сохранения целостности природных сообществ, недопущения нарушения среды обитания и произрастания объектов живой природы, ненарушения прав других пользователей природными ресурсами.

(статья 16 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

Статья 17. Условия пользования почвой

В качестве почвы рассматривается охваченный жизнедеятельностью и функционирующий вместе с растительным покровом поверхностный плодородный слой земной коры.

Почва используется для получения урожаев естественных и культурных растений без снижения ее плодородия.

Попадающий под сооружения гумусовый слой почвы подлежит удалению и переносу для повышения плодородия почв в других местах.

Статья 18. Условия пользования недрами и полезными ископаемыми

Пользование недрами и полезными ископаемыми допускается при условии:

обеспечения при добыче комплексного и экономного использования недр и полезных ископаемых и сопутствующих природных ресурсов, а также предотвращения загрязнения окружающей среды и недр;

рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых;

использования возобновляющихся полезных ископаемых лишь в пределах их естественного возобновления;

соблюдения установленных правил в области пользования недрами и общераспространенными полезными ископаемыми;

наличия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектов разработки месторождений полезных ископаемых, а также проектов строительства, реконструкции и расширения предприятий по добыче и переработке минерального сырья;

наличия разрешения на право пользования участками недр или соглашения о разделе продукции, в котором предусмотрено предоставление участков недр в пользование;

(абзац седьмой статьи 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 12 октября 2021 года № ЗРУ-721 — Национальная база данных законодательства, 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952)

размещения отвалов вскрышных и вмещающих пород, хвостохранилищ, терриконов, обеспечивающего минимальное вредное влияние на окружающую среду.

(статья 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

Статья 19. Условия пользования водами и водоемами

Поверхностные, подземные и морские воды на территории Республики Узбекистан используются при условии сохранения в естественном обороте необходимого количества воды, обеспечения ее нормативной чистоты, сохранения водной флоры и фауны, недопущения загрязнения водоемов, сохранения в них экологического равновесия и непричинения ущерба водоему как элементу ландшафта.

Органы исполнительной власти на местах, органы экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и органы водного хозяйства обязаны проводить лесовосстановление и облесение в зонах формирования речного стока, прибрежных полосах водоемов и обеспечивать их сохранность.

Статья 20. Условия пользования атмосферным воздухом

В качестве атмосферного воздуха рассматривается воздушное пространство над территорией Республики Узбекистан. Воздухом пользуются при условии недопущения изменения качества воздуха данной местности, его загрязнения или обеднения сверх установленных нормативов.

В соответствии с международным соглашением министерства и ведомства, предприятия, учреждения, организации, частные лица обязаны сократить и в последующем полностью прекратить производство и использование химических веществ, вредно воздействующих на озоновый слой.

Статья 21. Условия пользования объектами живой природы

В качестве живой природы рассматриваются естественная флора, в том числе леса, свободно обитающие в природе животные и иные живые организмы.

Объектами живой природы пользуются при условии:

сохранения их способности к восстановлению;

сохранения их видового многообразия и стабильности сообществ;

недопущения биологического загрязнения окружающей природной среды.

Статья 22. Условия обращения с отходами

Обращение с отходами производится в порядке, установленном законодательством.

За безопасное для окружающей среды обращение с отходами несут ответственность собственники отходов. Решение вопросов размещения объектов обращения с отходами на соответствующей территории осуществляют органы исполнительной власти на местах.

Статья 23. Лишение права пользования природными ресурсами

Пользователь, систематически нарушающий требования к использованию природных ресурсов, может быть лишен права пользования ими.

VI. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Статья 24. Государственная экологическая экспертиза

Государственная экологическая экспертиза является обязательной мерой охраны окружающей природной среды, предшествующей принятию хозяйственного решения.

Проведение государственной экологической экспертизы осуществляется в порядке, определяемом законодательством Республики Узбекистан.

(статья 24 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 августа 2000 г., № 125-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2000 г., № 7-8, ст. 217)

Статья 25. Объекты государственной экологической экспертизы

Обекты государственной экологической экспертизы устанавливаются законодательством.

(часть первая статьи 25 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 августа 2000 г., № 125-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2000 г., № 7-8, ст. 217)

Реализация проектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы запрещается.

(статья 26 исключена в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 31 августа 2000 г., № 125-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2000 г., № 7-8, ст. 217)

Статья 27. Общественная экологическая экспертиза

Общественная экологическая экспертиза осуществляется независимыми группами специалистов по инициативе общественных объединений за счет их собственных средств или на общественных началах.

Заключения общественной экологической экспертизы носят рекомендательный характер.

VII. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Статья 28. Мониторинг окружающей среды

(наименование статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

В целях обеспечения наблюдений, учета, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды и ее ресурсов на территории Республики Узбекистан создается система государственного мониторинга окружающей среды.

(часть первая статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

Наблюдение за состоянием окружающей природной среды, использованием природных ресурсов осуществляется специально уполномоченными органами, а также предприятиями, организациями и учреждениями, деятельность которых приводит или может привести к ухудшению состояния окружающей природной среды.

Специально уполномоченные органы, а также указанные предприятия, организации и учреждения обязаны бесплатно передавать соответствующим государственным органам материалы своих наблюдений.

Юридические лица, занимающиеся видами деятельности, относящимися к I и II категориям воздействия на окружающую среду, в рамках мониторинга источников загрязнения окружающей среды обязаны в режиме реального времени вносить данные автоматических станций мониторинга, устанавливаемых на источниках загрязнения, в единую геоинформационную базу данных Системы государственного мониторинга окружающей среды.

Порядок осуществления мониторинга окружающей среды разрабатывается Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

(часть четвертая статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Статья 29. Основные задачи экологического контроля

Основными задачами экологического контроля являются:

предотвращение, выявление и пресечение нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

наблюдение за состоянием окружающей среды, выявление ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан;

определение соответствия экологическим требованиям намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических и физических лиц, выполнения ими обязанностей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

информирование государственных и иных организаций и граждан об изменениях в окружающей среде, прогнозах ее состояния, использовании природных ресурсов и принимаемых соответствующих мерах;

повышение эффективности природоохранной деятельности и обеспечение участия органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан в реализации государственных и иных экологических программ.

(статья 29 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сетября 2014 года № ЗРУ-373 — СЗ РУ, 2014 г., № 36, ст. 452)

Статья 30. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды

Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды организуется с целью наблюдения за происходящими в ней физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, последствиями влияния загрязнения на растительный и животный мир, обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде и прогнозами ее состояния.

Информация о состоянии окружающей природной среды является открытой, ее основные показатели регулярно предоставляются органами экологии, охраны окружающей среды и изменения климата для опубликования.

(часть вторая статьи 30 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Органы экологии, охраны окружающей среды и изменения климата обязаны незамедлительно информировать общественность об авариях и других случаях, в результате которых произошло сверхнормативное загрязнение окружающей природной среды.

(часть третья статьи 30 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Для учета количественных, качественных и иных характеристик природных ресурсов, объема, характера режима их использования ведутся государственные кадастры природных ресурсов.

Подлежат наблюдению и государственному учету также объекты, вредно влияющие или могущие оказать неблагоприятное воздействие на состояние окружающей природной среды, виды и количество вредных веществ, попадающих в окружающую природную среду, объемы и состав отходов.

(часть пятая статьи 30 в редакции Закона Республики Узбекистан Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г., № 535-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 9-10, ст. 149)

Состав, порядок организации и деятельности государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды, порядок ведения государственных кадастров природных ресурсов, государственного учета объектов, вредно влияющих на окружающую среду, устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 31. Правовое регулирование отношений в области экологического контроля

Правоотношения, возникающие в связи с осуществлением экологического контроля, реализацией полномочий субъектов экологического контроля, регулируются законодательством.

(статья 31 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сетября 2014 года № ЗРУ-373 — СЗ РУ, 2014 г., № 36, ст. 452)

(статья 32 утратила силу Законом Республики Узбекистан от 4 сетября 2014 года № ЗРУ-373 — СЗ РУ, 2014 г., № 36, ст. 452)

VIII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Статья 33. Экономический механизм обеспечения охраны природы

Экономический механизм обеспечения охраны природы предусматривает:

взимание платы за специальное пользование природными ресурсами, за загрязнение окружающей природной среды (включая размещение отходов) и другие виды вредного воздействия на нее;

взимание утилизационного сбора для обеспечения экологической безопасности, защиты здоровья граждан и окружающей среды от вредного воздействия отходов, образующихся после утраты потребительских свойств колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним, шин и покрышек пневматических резиновых (далее — утилизационный сбор);

(абзац третьий части первой статьи 33 в редакции Закона Республики Узбекистан от 28 декабря 2023 года № ЗРУ-891 — Национальная база данных законодательства, 29.12.2023 г., № 03/23/891/0989 — Вводятся в действие с 1 июля 2024 года)

налоговые, кредитные и иные льготы, предоставляемые предприятиям, учреждениям и организациям, а также отдельным лицам при внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий, осуществлении деятельности, дающей природоохранный и природовосстановительный эффект;

введение специального налогообложения предприятий, учреждений, организаций за применение экологически опасных технологий и осуществление другой экологически опасной деятельности;

получение лицензий (разрешений) на право выброса, сброса загрязняющих окружающую природную среду веществ или на осуществление иной экологически вредной деятельности;

возложение обязанностей на предприятия, учреждения, организации и граждан по восстановлению нарушенного ими благоприятного состояния природной среды;

взыскание в установленном порядке денежных компенсаций за ущерб, причиненный в результате порчи или уничтожения природных объектов;

полное или частичное лишение должностных лиц или иных работников премий и иных вознаграждений, выдаваемых по результатам основной производственной деятельности, в случаях невыполнения планов и мероприятий по охране природы, нарушения нормативно-технических и других требований законодательства в области охраны природы;

поощрительные цены и надбавки за экологически чистую продукцию;

применение к природопользователям экономических санкций за расточительное, сверхнормативное использование природных ресурсов и экономического стимулирования за их экономию и рациональное использование;

материальное поощрение коллективов и отдельных работников государственных, кооперативных, общественных и других предприятий, учреждений и организаций, а также лиц, добившихся наиболее высоких результатов в сфере охраны природы и в производстве экологически чистой продукции.

Законодательством Республики Узбекистан, решениями органов исполнительной власти на местах могут быть установлены и другие виды экономического стимулирования деятельности по охране природы.

Применение мер экономического стимулирования деятельности по охране природы осуществляется в порядке, определяемом законодательством Республики Узбекистан, а также решениями органов исполнительной власти на местах.

Статья 34. Платежи за специальное природопользование и за загрязнение окружающей среды

Платежи за специальное природопользование и за загрязнение окружающей среды состоят из налогов и иных обязательных платежей за пользование природными ресурсами утилизационного сбора, а также компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов), а также выбросы парниковых газов, платы за охрану и воспроизводство природных ресурсов.

Ставки налогов и размеры иных обязательных платежей, в том числе арендной платы, за пользование природными ресурсами с учетом их распространенности, качества, возможности воспроизводства, доступности, комплексности, производительности, местонахождения, возможности переработки и утилизации отходов и других факторов, а также соответствующие лимиты определяются и утверждаются в порядке, установленном законодательством.

Размеры компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан по представлению Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.

(часть третья статьи 34 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Размеры платежей за охрану и воспроизводство природных ресурсов устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Платежи за пользование природными ресурсами включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) предприятий-природопользователей.

Компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды, а также сверхлимитное (сверхнормативное) и иное нерациональное специальное природопользование взимаются из дохода (прибыли) юридического лица.

Плата за пользование природными ресурсами, их охрану и воспроизводство поступает в государственный бюджет.

Суммы компенсационных выплат за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов, а также выбросы парниковых газов поступают в Фонд экологии.

Суммы утилизационного сбора поступают на казначейский лицевой счет по доходам.

(статья 34 дополнена частью девятой Законом Республики Узбекистан от 14 ноября 2019 года № ЗРУ-584 — Национальная база данных законодательства, 15.11.2019 г., № 03/19/584/4025 — Вступает в силу с 16 февраля 2020 года)

Льготы по платежам за специальное природопользование устанавливаются законодательством, за исключением компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды, а также платежей за вырубку деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, и льгот по освобождению от обязательств, связанных с их пересадкой.

Освобождение от компенсационных выплат за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов, а также за выбросы парниковых газов и от посадки в качестве компенсации за вырубку, пересадку деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, устанавливается законом.

Внесение платы за пользование природными ресурсами и компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды, а также применение финансовых санкций в отношении юридических лиц не освобождает юридических и физических лиц от выполнения экологических мероприятий и от обязанности возместить причиненный вред.

Статья 35. Фонд экологии

Для финансирования мероприятий, связанных с экологией и охраной окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами, сохранения и воспроизводства биоресурсов, проведением научно-исследовательской деятельности в сфере экологии, охраны и мониторинга окружающей среды, организацией пропаганды и просвещения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере экологии и охраны окружающей среды, в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан образуется Фонд экологии.

Порядок формирования и использования Фонда экологии определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

(статья 35 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

Статья 36. Экологическое страхование

В Республике Узбекистан осуществляется добровольное и обязательное страхование имущества и доходов предприятий, учреждений и организаций, жизни, здоровья и имущества граждан на случай ущерба, явившегося результатом загрязнения окружающей природной среды и ухудшения качества природных ресурсов.

Порядок и условия экологического страхования устанавливаются законодательством Республики Узбекистан.

Статья 37. Стимулирование в системе охраны природы

Стимулирование рационального природопользования, охраны окружающей природной среды осуществляется путем:

предоставления льгот при налогообложении предприятий, учреждений, организаций и граждан в случаях реализации ими мер по рациональному использованию природных ресурсов и охране природы;

предоставления на льготных условиях краткосрочных и долгосрочных кредитов (ссуд) для реализации мер по обеспечению рационального использования природных ресурсов и охраны природы;

установления повышенных норм амортизации основных производственных фондов;

(абзац пятый статьи 37 исключен в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г., № 535-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 9-10, ст. 149)

передачи части средств Фонда экологии на договорных условиях под процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям и отдельным лицам для реализации мер по снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

(абзац пятый статьи 37 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

IX. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

Статья 38. Ликвидация аварий и их вредных экологических последствий

В случае аварии предприятие, учреждение или организация обязаны немедленно приступить к ее ликвидации в соответствии со своими планами действия в чрезвычайных экологических ситуациях. Одновременно они незамедлительно уведомляют об аварии и принимаемых мерах по ее ликвидации органы исполнительной власти на местах, органы

экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также специализированные службы по ликвидации вредных экологических последствий этих аварий.

Статья 39. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия

Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки территорий, в том числе водного и воздушного пространства, где в результате хозяйственной и иной деятельности, разрушительного влияния стихийных сил природы либо аварии или катастрофы происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью людей, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных.

Зонами экологического бедствия объявляются участки территорий, где произошли или происходят устойчивые или необратимые изменения природной среды, связанные с нарушением природного равновесия, разрушением естественных экологических систем.

Решения об объявлении зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия принимаются в порядке, устанавливаемом законодательством.

В зонах чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия приостанавливаются работы, вызвавшие эту ситуацию, запрещается деятельность (кроме связанной с обслуживанием населения), вредно влияющих на окружающую природную среду, принимаются меры по ее восстановлению и оздоровлению.

Статья 40. Экологически потенциально опасные ситуации

Экологически потенциально опасными признаются ситуации, связанные с угрозой повышенного загрязнения окружающей природной среды, повреждением природных систем, причинения вреда здоровью и жизни людей при хранении, транспортировке и использовании высокотоксичных, сильно действующих ядовитых, радиоактивных и иных веществ, относимых Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан к первому классу опасности.

(часть первая статьи 40 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

В случае возникновения экологически потенциально опасных ситуаций вокруг соответствующих объектов производства, вдоль транспортных магистралей органами Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан устанавливается особый правовой режим.

(часть вторая статьи 40 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

X. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 41. Экологические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации и ликвидации предприятий, сооружений и других объектов

При размещении, проектировании, строительстве реконструкции, расширении и техническом перевооружении, эксплуатации и ликвидации предприятий, сооружений и других объектов должны выполняться требования экологической безопасности, предусматриваться мероприятия по охране природы.

Предприятия, организации, учреждения, отдельные лица обязаны внедрять безотходные и малоотходные технологии, сокращать образование отходов, производить их обезвреживание, переработку, соблюдать правила их сортировки, складирования, захоронения и утилизации.

(часть вторая статьи 41 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г., № 535-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 9-10, ст. 149)

Решения о развитии и размещении крупных народнохозяйственных объектов, деятельность которых может оказать существенное вредное экологическое воздействие на окружающую природную среду, принимаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан на основе заключения государственной экологической экспертизы.

(часть третья статьи 41 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 г., № 714-II — СЗ РУ, 2004 г., № 51, ст. 514)

Ввод в эксплуатацию объектов, не отвечающих экологическим требованиям, запрещается.

Статья 42. Экологические требования при обращении с радиоактивными и химическими веществами

Предприятия, учреждения, организации и отдельные лица обязаны соблюдать экологические требования, установленные нормативы и правила при производстве, хранении, транспортировке, применении, обезвреживании и захоронении радиоактивных и химических веществ, принимать меры к предупреждению и ликвидации вредных последствий их применения, незамедлительно информировать органы обеспечения радиационной и химической безопасности при превышении этих нормативов.

Захоронение радиоактивных отходов и химических веществ допускается при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, по согласованию с органами государственного санитарного и горного надзора, а также с согласия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента.

Статья 43. Охрана природы от влияния шума, вибрации, электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий

Органы исполнительной власти на местах, предприятия, учреждения, организации, отдельные лица обязаны принимать меры по предупреждению и устранению вредного производственного шума, вибрации, воздействия электромагнитных полей и других факторов, оказывающих вредное физическое воздействие.

Статья 44. Охрана природы от неконтролируемого и вредного биологического воздействия

Предприятия, учреждения, организации, оказывающие или могущие оказать вредное биологическое воздействие на природу, обязаны осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий такого воздействия.

Получение и использование новых микроорганизмов, вирусов и форм, а также их ввоз в Республику Узбекистан разрешаются только при наличии положительного заключения органов государственного санитарного надзора.

(часть вторая статьи 44 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сетября 2014 года № ЗРУ-373 — СЗ РУ, 2014 г., № 36, ст. 452)

Статья 45. Охрана природы от загрязнения отходами

Запрещается хранение и захоронение отходов на землях населенных пунктов, природоохранного, оздоровительного, рекреационного назначения, землях, занятых объектами материального культурного наследия, в других местах, где может возникнуть угроза жизни и здоровью граждан, а также нанесения вреда объектам охраны природы и охраняемым природным территориям.

(часть первая статьи 45 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2018 года № ЗРУ-476 — Национальная база данных законодательства, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087)

Захоронение отходов в недрах допускается в исключительных случаях по результатам специальных исследований с соблюдением требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среды, сохранности природных ресурсов.

Переработка отходов, захоронение и хранение отходов на полигонах производятся при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

(часть третья статьи 45 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 апреля 2013 года № ЗРУ-352 — СЗ РУ, 2013 г., № 18, ст. 233)

Статья 46. Экологическая сертификация

Запрещается использование сырья и материалов, внедрение технологических процессов и выпуск готовой продукции (в том числе продуктов питания) без экологического или гигиенического сертификатов, а также с отклонениями от определенных в них параметров. Экологическая сертификация производится также в случаях, предусмотренных законодательством.

Порядок экологической сертификации утверждает Кабинет Министров Республики Узбекистан

(статья 46 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2002 г., № 405-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 9, ст. 165)

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Статья 47. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства

Лица, виновные в:

нарушении стандартов, норм, правил и иных нормативно-технических требований, предъявляемых к охране природы, в том числе в нарушениях установленной экологической емкости территории, экологических норм, правил при планировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации или ликвидации предприятий, сооружений, транспортных средств и иных объектов, экспорте, импорте экологически опасной продукции;

самовольном использовании природных ресурсов, невыполнении требований государственной экологической экспертизы;

отказе от внесения установленной платы за пользование природными ресурсами, а также компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и другие виды вредного воздействия на нее;

(абзац четвертый статьи 47 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г., № 535-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 9-10, ст. 149)

невыполнении планов строительства природоохранных объектов, других мероприятий по охране природы;

непринятии мер по восстановлению окружающей природной среды, ликвидации последствий вредного на нее воздействия и воспроизводству природных ресурсов;

невыполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за охраной природы;

нарушении правового режима объектов охраны природы и охраняемых природных территорий;

(абзац восьмой статьи 47 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 января 2011 г. № ЗРУ-278 — СЗ РУ, 2011 г., № 1-2, ст. 1)

нарушении правил учета вредного воздействия на окружающую природную среду;

нарушении природоохранных требований при хранении, транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении отходов, средств химизации, а также радиоактивных и вредных химических веществ;

(абзац десятый статьи 47 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г., № 535-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 9-10, ст. 149)

воспрепятствовании посещению объектов должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в области охраны окружающей природной среды, а отдельным лицам и общественным природоохранным организациям — в реализации их прав и обязанностей;

нарушении требований по использованию единой геоинформационной базы данных системы государственного мониторинга окружающей среды;

отказе от предоставления своевременной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и использовании ее ресурсов несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Статья 48. Ограничение, приостановление, прекращение и перепрофилирование деятельности объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду

В случаях оказания вредного воздействия на здоровье или условия проживания людей, на природные ресурсы, охраняемые природные территории или возникновения угрозы такого воздействия деятельность предприятий, организаций, сооружений и иных объектов может быть ограничена, приостановлена, а при невозможности устранения причин вредного воздействия — прекращена или перепрофилирована.

(часть первая статьи 48 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 января 2011 г. № ЗРУ-278 — СЗ РУ, 2011 г., № 1-2, ст. 1)

Решения об ограничении, приостановлении, прекращении, перепрофилировании деятельности таких объектов с одновременным прекращением их финансирования принимаются органами государственной власти и республиканскими органами исполнительной власти, органами экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в соответствии с их полномочиями. Указанные меры к субъектам предпринимательства применяются в судебном порядке за исключением случаев приостановления деятельности на срок не более десяти рабочих дней в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды.

Статья 49. Обязанность возмещения вреда, причиненного нарушением природоохранного законодательства

Предприятия, учреждения, организации и отдельные лица, причинившие вред окружающей природной среде, обязаны его возместить, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

Привлечение виновных в нарушении требований законодательства в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования к административной или уголовной ответственности, а также применение финансовых санкций к юридическим лицам за правонарушения в данной сфере не освобождает их от обязанности возмещения причиненного вреда окружающей природной среде.

Статья 50. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства

(наименование статьи 50 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

За нерациональное специальное природопользование, сверхнормативные и сверхлимитные выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов предприятия, учреждения, организации и отдельные лица подлежат повышенному налогообложению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

(часть первая статьи 50 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г., № 535-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 9-10, ст. 149)

В соответствующих случаях по решению органов исполнительной власти на местах, органов экологии, охраны окружающей среды и изменения климата может приостанавливаться финансирование хозяйственной деятельности юридических и физических лиц впредь до устранения причин указанных нарушений. Указанная мера к субъектам предпринимательства применяется в судебном порядке, за исключением случаев приостановления финансирования хозяйственной деятельности на срок не более десяти рабочих дней в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и

угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды.

Статья 50[1]. Финансовые санкции за нарушение требований по использованию единой геоинформационной базы данных системы государственного мониторинга окружающей среды

За невнесение, неполное внесение или внесение недостоверных данных в единую геоинформационную базу данных системы государственного мониторинга окружающей среды к юридическим лицам, занимающимся видами деятельности, относящимися к I и II категориям воздействия на окружающую среду, применяется финансовая санкция в виде штрафа в размере от ста до трехсот базовых расчетных величин.

Финансовая санкция, предусмотренная частью первой настоящей статьи, применяется Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан при признании юридическими лицами своей вины в выявленных правонарушениях, а в случаях наличия спора или если юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения решения Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан добровольно не уплатило сумму финансовой санкции, вопрос о применении финансовой санкции решается судом.

Статья 51. Ответственность должностных лиц и иных работников, виновных в причинении вреда вследствие нарушения природоохранного законодательства

Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятие, учреждение, организация понесли ущерб, связанный с возмещением вреда, причиненного окружающей природной среде, здоровью и имуществу людей и народному хозяйству, несут материальную ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Статья 52. Исковые требования о прекращении экологически вредной деятельности

Юридические и физические лица вправе обращаться в суд с исками о прекращении экологически вредной деятельности, причиняющей вред окружающей природной среде, здоровью, имуществу людей и народному хозяйству.

Решение суда о прекращении экологически вредной деятельности является основанием для прекращения финансирования указанной деятельности.

Статья 53. Международные договоры в области охраны природы

В случаях, когда международным договором, заключенным Республикой Узбекистан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе или ином законодательном акте Республики Узбекистан об охране природы, применяются правила международного договора, за исключением случаев, когда законодательством Республики Узбекистан установлены более строгие требования.

XII. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 54. Нарушение порядка проведения работ по очистке русел рек и укреплению их берегов

За нарушение порядка проведения работ по очистке русел рек и укреплению их берегов к юридическим лицам применяются финансовые санкции в виде штрафа в трехкратном размере вреда, причиненного окружающей среде.

Статья 55. Загрязнение вод, а также нарушение требований об условиях допустимости сброса сточных вод в водные объекты

За загрязнение вод, а также нарушение требований об условиях допустимости сброса сточных вод в водные объекты к юридическим лицам применяются финансовые санкции в

виде штрафа в десятикратном размере компенсационной выплаты, подлежащей уплате за загрязнение окружающей среды.

Статья 56. Незаконная вырубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение или пересадка деревьев и кустарников, а также непринятие мер по их охране

За незаконную вырубку, раскорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников к юридическим лицам применяются финансовые санкции в виде штрафа в пятикратном размере вреда, причиненного окружающей среде.

За непринятие установленных законодательством мер по охране и сохранению деревьев, находящихся на территории, принадлежащей юридическим лицам или закрепленной за ними, к юридическим лицам применяются финансовые санкции в виде штрафа в пятикратном размере вреда, причиненного окружающей среде.

За совершение действий, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, в отношении ценных видов деревьев и кустарников к юридическим лицам применяются финансовые санкции в виде штрафа в десятикратном размере вреда, причиненного окружающей среде.

Статья 57. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух сверх установленных нормативов

За выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух сверх установленных нормативов к юридическим лицам, отнесенным к IV категории воздействия на окружающую среду, применяются финансовые санкции в виде штрафа в двукратном размере, к юридическим лицам III категории — в четырехкратном, II категории — в шестикратном, I категории — в десятикратном размере компенсационной выплаты, подлежащей уплате за загрязнение окружающей среды.

Статья 58. Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха на строительных площадках

За нарушение обязательных требований по предотвращению поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительной площадке площадью пятьсот квадратных метров и более, на прилегающей к ней территории и на выездах из нее, либо за допущение выброса на данных территориях загрязняющих веществ в атмосферный воздух сверх установленных нормативов к юридическим лицам применяются финансовые санкции в виде штрафа в трехкратном размере компенсационной выплаты, подлежащей уплате за загрязнение окружающей среды.

Статья 59. Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха при сжигании топлива, веществ, материалов и отходов

За сжигание в открытом пламени топлива, веществ или смесей веществ, используемых в качестве топлива, материалов, не являющихся топливом, и отходов в непредназначенных для этого местах и (или) установках, а также за сжигание в теплицах, производственных помещениях, отопительных установках или иных объектах в качестве топлива шин, битума, мазута, пленки, синтетического картона, резины, шерстяного волокна и отходов, содержащих подобные компоненты, к юридическим лицам применяются финансовые санкции в виде штрафа в пятикратном размере компенсационной выплаты, подлежащей уплате за загрязнение окружающей среды.

Статья 60. Нарушение требований охраны природы при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов

За нарушение требований охраны природы при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов к юридическим лицам применяются финансовые санкции в виде штрафа в пятикратном размере компенсационной выплаты, подлежащей уплате за размещение отходов.

Статья 61. Порядок применения финансовых санкций за совершение правонарушений в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования

Финансовые санкции, предусмотренные статьями 54 — 60 настоящего Закона, применяются к юридическим лицам на основании контрольных мероприятий, проводимых в рамках осуществления государственного экологического контроля в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

В случае признания юридическими лицами своей вины в совершенных правонарушениях, предусмотренных статьями 54 — 60 настоящего Закона, финансовая санкция применяется Национальным комитетом по экологии и изменению климата Республики Узбекистан; при наличии спора или в случаях, если юридическое лицо не выплатило сумму финансовой санкции в добровольном порядке в течение месяца со дня принятия решения Национальным комитетом по экологии и изменению климата Республики Узбекистан о применении финансовой санкции, вопрос о применении финансовой санкции решается в судебном порядке.

За одно и то же правонарушение, по которому применены финансовые санкции, применение мер административного взыскания не допускается.

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ

г.Ташкент,
9 декабря 1992 г.,
№ 754-XII

(Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 1, ст. 38; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 6, ст. 118; 1997 г., № 4-5, ст. 126; 1999 г., № 1, ст. 20; 2000 г., № 5-6, ст. 153, № 7-8, ст. 217; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 9-10, ст. 149; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 287, № 51, ст. 514; 2006 г., № 41, ст. 405; 2011 г., № 1-2, ст. 1, № 36, ст. 365; 2013 г., № 18, ст. 233; 2014 г., № 36, ст. 452; 2017 г., № 24, ст. 487, № 37, ст. 978; Национальная база данных законодательства, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087; 11.09.2019 г., № 03/19/566/3734, 15.11.2019 г., № 03/19/584/4025; 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952; 29.12.2023 г., № 03/23/891/0989; 07.02.2024 г., № 03/24/904/0102; 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)